

1032721-76.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Carlos Gustavo Visconti

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... se admite, em regra, o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, considerando-se que este tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida." (AgRg no Ag 997929 BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011).

"(...) SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Juizado Especial Cível

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1032721-76.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1032721-76.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Janisvaldo Moitinho Sampaio

Requerido:

Banco do Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Visconti

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95.

Fundamento.

O feito comporta julgamento antecipado, consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que bastam as provas documentais já juntadas nos autos, de forma que prolongar a lide é medida desnecessária.

As preliminares apresentadas em defesa se confundem com o mérito, o qual passo a apreciar:

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 60, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do "onus probandi", em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

O golpe da troca do cartão através de abordagem junto aos caixas 24 horas instalados em supermercados e locais públicos são de conhecimento notório por parte

da ré, diante dos diversos processos envolvendo o tema.

A ré possui parceria com a empresa TECBAN (de caixas eletrônicos 24horas), permitindo que seus correntistas façam saques e outras operações. Ademais, é de conhecimento da ré que referidos terminais estão em locais públicos (supermercados, shoppings, postos de gasolina, etc), motivo pelo qual a ré deve manter um sistema de segurança no local (segurança presencial ou por câmera de vigilância), a fim de impedir que criminosos abordem seus clientes e instalem equipamentos como telas com mensagem falsas para atualização dos dados bancários. Basta que a ré tenha um sistema de vigilância eletrônica, ocasião em que havendo atividade suspeita ou abordagem de terceiros, pode acionar a polícia e enviar seguranças ao local.

Ademais, conforme se verifica no documento de fls. 82, após um saque feito pelo autor no terminal 24 horas no valor irrisório de R\$ 50,00, ocorreram duas operações de compra em valores vultosos de R\$ 9.000,00 e R\$ 800,00, fugindo do perfil de consumo do autor.

A ré é uma instituição de renome e tem conhecimento das fraudes que corriqueiramente são praticadas (motoboy, troca do cartão em terminais em supermercados, golpe do delivery, etc). Logo, após uma operação em um terminal 24 horas, o sistema bancário deve se atentar se haverá na sequência operações de elevada monta e sequenciais, ocasião em que deve presumir uma possível fraude após a utilização do cartão em um terminal instalado em local público, bloqueando as operações suspeitas e contatando o correntista para confirmação, o que não ocorreu no presente caso.

Reconheço a falha na prestação do serviço da ré, ensejando na responsabilidade desta com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e aplicação da súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do STJ tem entendido que, tendo em conta a natureza específica da empresa explorada pelas instituições financeiras, não se admite, em regra, o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, considerando-se que este tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida." (AgRg no Ag 997929 BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011).

"(...) SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...)." (AgRg no Ag 1345744 SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 07/06/2011).

"(...) o banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço, (...), deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (Ap nº 1007136-08.2017.8.26.011, de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 9.4.2018).

"Apelação. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. Documentos não impugnados especificamente pelo réu. Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1032582-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Elói

Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 19/07/2019).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SENHA DE USO PESSOAL. COMPRAS CONTESTADAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, E EM VALORES QUE SUPERARAM ATÉ MESMO O LIMITE DO CARTÃO. COMPRAS FORA DO PERFIL DO AUTOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1003186-04.2018.8.26.0157; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019).

Assim, acolho o pedido de dano material.

Contudo, o pedido de dano moral beira a má-fé, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação do enriquecimento sem causa, pois o autor foi imprudente e negligente no seu comportamento de permitir que terceiro o abordasse em local público, entregando seu cartão bancário para que fosse inserido no terminal, sendo que o autor possui total capacidade de exercer tais atos. Logo, em que pese ter ocorrido uma falha no sistema bancário de não detectar uma possível fraude, não há dúvida de que o comportamento do autor foi essencial para que o golpe se iniciasse, motivo pelo qual deve suportar os transtornos.

Nos termos do enunciado 159 da CJF, "O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."

Por fim, os danos morais não se verificaram, eis que não comprovados. Cumpre salientar que para a respectiva concessão seria necessária a quebra do equilíbrio psicológico da parte autora gerando dor, angustia, apreensão e depressão. Insta salientar que o dano moral não pode ser utilizado como forma de enriquecimento. De fato, houve certa chateação. Todavia, a dinâmica apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação. Vale anotar, por fim, o conceito de dano moral nas palavras do professor Sergio Cavalieri Filho - "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar" (pág. 76, Programa de Responsabilidade Civil). Assim, fixada a essência do prejuízo que deve ser reparado, concluo que não existe dano moral a ser indenizado, pois não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem extrapatrimonial.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a restituir o valor de R\$ 9.800,00, valor acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros da citação.

Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 590,00, recolhido pela DARE-SP (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009, acrescido da despesa de citação (R\$ 29,70), a qual deve ser paga em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FDT (Código 120-1, conforme COMUNICADO CG Nº 489/2022 - Processo nº. 2022/73610).

Para fins de execução da sentença condenatória: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado desde logo requer o início da execução, com encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto a parte assistida por advogado, deverá requerer o o início da execução, com a apresentação de calculo com multa de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias. Sem manifestação do credor, os autos serão arquivados.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA